

0001769-61.2017.8.26.0450

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... estava fazendo campana para apurar o tráfico de drogas em um campo existente em Piracaia. Observaram que Henrique e sua esposa, conhecidos como traficantes, fizeram contato com o acusado e lhe entregaram algo. O acusado foi abordado e a droga foi encontrada. O réu admitiu que a droga se destinava a seu consumo.

Na mesma linha a testemunha João Luiz, indicando que a droga era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, ., Centro - CEP 12970-000, Fone: (11) 2838-7957, Piracaia-SP - E-mail: piracaiajec@tjsp.jus.br
Processo 0001769-61.2017.8.26.0450 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001769-61.2017.8.26.0450

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme art. 89, §5º da L. 9.099/95. DECIDO.

A acusação é de posse de droga e a materialidade está demonstrada a fls. 18/19 pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico toxicológico (fls. 40/44)

O réu foi interrogado e admitiu a posse do entorpecente para o consumo.

A testemunha João Artur afirmou que estava fazendo campana para apurar o tráfico de drogas em um campo existente em Piracaia. Observaram que Henrique e sua esposa, conhecidos como traficantes, fizeram contato com o acusado e lhe entregaram algo. O acusado foi abordado e a droga foi encontrada. O réu admitiu que a droga se destinava a seu consumo.

Na mesma linha a testemunha João Luiz, indicando que a droga era maconha

Como se vê a prova é robusta para a condenação, a confissão do réu está confirmada

pela prova documental e pelos relatos dos policiais que o detiveram pro ocasião dos fatos.

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observo que na primeira fase não há circunstância desfavorável, pelo que fixo a pena em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade, por força do delito previsto no art. 28 de Lei. 11343/06.

Na segunda fase verifico a ocorrência da confissão pelo reduzo a pena em 1/6, atingindo 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de prestação de serviços à comunidade.

Ne terceira fase não há elementos a considerar, tornando tal pena definitiva.

Diante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar VÍTOR PADOVANI RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias.

Considerando a pena aplicada, concedo o direito do réu recorrer em liberdade.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Piracaia, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA